



Nr. 132 Kabinettsitzung vom 8. November 1921, 16.30 Uhr

R 43 I/1371 , Bl. 194 f.

Anwesend: Wirth, Schmidt, Radbruch, Groener, Geßler, Köster; StS Hemmer, Walther, Hirsch, Müller, von Haniel, Huber; MinDir. Meissner, Müller, Trendelenburg; MinR Brecht, von Buttlar; VLegR von Lewinski; Wirkl.LegR Rümelin; Oberstleutnant Michelis; Staatsanwaltschaftsrat Raps; Protokoll: MinR Weber.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Vereidigung des Reichsministers der Justiz Dr. Radbruch auf die Reichsverfassung.
2. Entwurf eines Gesetzes über den Verkehr mit ausländischen Zahlungsmitteln.
3. Antrag der Frau Agnes u. Gen., betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die Regelung des Verkehrs mit Kartoffeln (Reichstagsdrucks. Nr. 2842).
4. Verbot der Verwendung von Gasschutzmitteln bei der Reichswehr durch die Botschafterkonferenz.
5. Frage des Fortbestehens der Interalliierten Kontrollkommissionen.

1. Vereidigung des Reichsministers der Justiz Dr. Radbruch auf die Reichsverfassung.

Der Reichsminister der Justiz Dr. Radbruch leistete den Eid auf die Verfassung vorschriftsmäßig ab ¹.

2. Entwurf eines Gesetzes über den Verkehr mit ausländischen Zahlungsmitteln.

Dem Entwurf ² wurde mit der Maßgabe zugestimmt, daß der § 1 Absatz 3 nachfolgende Fassung erhält:

„Als Geschäft über ausländische Zahlungsmittel gilt es, wenn bei Inlandsgeschäften die Leistung oder Gegenleistung durch Hingabe oder Annahme ausländischer Zahlungsmittel erfolgt. Inlandsgeschäfte im Sinne dieser Vorschrift sind Geschäfte zwischen Parteien, die beide ihren Wohnsitz oder

¹ Zur Übernahme des Reichsjustizministeriums siehe Radbruchs Ausführungen in seinen Memoiren (Radbruch, innerer Weg, S. 142 f).

² Entwurf in R 43 I/2444 , Bl. 124-126; am 10.12.21 geht ein abgeänderter Entwurf nach Zustimmung des RR und mit dem Gutachten des finanzpolitischen Ausschusses des VRWiR zur Beschlußfassung dem RT zu (beides RT-Drucks. Nr. 3145, Bd. 370). Nach ausführlicher Beratung im RT (siehe dazu RT-Drucks. Nr. 3211 und 3386, Bd. 370) wird das Gesetz dort am 23.1.22 verabschiedet (RT Bd. 352, S. 5478) und am 2.2.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 195).

Sitz im Inlande haben, und bei denen, soweit es sich um Warenlieferungen handelt, die Waren nicht zum Versand nach dem Ausland bestimmt sind.“³

Der Reichswirtschaftsminister wird das Weitere veranlassen.

3. Antrag der Frau Agnes u. Gen., betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die Regelung des Verkehrs mit Kartoffeln (Reichstagsdrucks. Nr. 2842)⁴.

Nach kurzem Vortrage bat Staatssekretär Huber um die Ermächtigung, eine ablehnende Stellung einnehmen zu dürfen; er bemerkte im übrigen, daß die Mengenfrage nicht gefährdet sei, wohl aber die Preisentwicklung. <Die Einführung von Höchstpreisen sei ohne gleichzeitige Erfassung der Ware kaum möglich. Immerhin müsse die Frage, ob nicht trotzdem eine Festsetzung von Höchstpreisen zweckmäßig sei, geprüft werden, was insbesondere vom Reichswirtschaftsminister erbeten wurde.>⁵

Auf Vorschlag des Reichskanzlers wurde die Beratung abgebrochen; sie soll am Donnerstag [10.11.21] fortgeführt werden. Bei der für Sonnabend [12.11.21] in Aussicht genommenen Beratung im Reichstagsgebäude soll auch das Reichsverkehrsministerium vertreten sein, um gegebenenfalls Auskünfte über die Wagengestellung zu geben.

4. Verbot der Verwendung von Gasschutzmitteln bei der Reichswehr durch die Botschafterkonferenz.

Geheimrat v. Lewinski berichtete über die Sachlage⁶ und teilte mit, daß General Nollet alle von ihm vorgebrachten Gründe für hinfällig erklärt hätte. General Nollet würde nicht nachgeben, vielleicht würde es die Botschafterkonferenz tun.

³ In der Fassung des Referentenentwurfs hatte der Absatz gelautet: „Als Geschäft über ausländische Zahlungsmittel ist auch die Hingabe oder Annahme ausländischer Zahlungsmittel an Erfüllungsort anzusehen.“ (R 43 I/2444, Bl. 181 f.).

⁴ Der am 22.10.21 in den RT eingebrachte Gesetzentwurf sah vor, für den Bedarf der versorgungsberechtigten Bevölkerung im Wirtschaftsjahr 1921/22 aus dem Inland 6 Mio Tonnen Kartoffeln im Wege der Umlage aufzubringen (RT-Drucks. Nr. 2842, Bd. 369).

⁵ Auf die markierte Protokollstelle bezieht sich das folgende Zitat aus einem Schreiben des REM an den StSRkei vom 11.11.21: „Bei der grundsätzlich ablehnenden Stellungnahme, die das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft gegen Maßnahmen einnimmt, die eine Wiederkehr zur alten Zwangswirtschaft bedeuten, wäre ich dankbar, wenn der Gang der Beratungen möglichst genau niedergelegt würde. Ich bitte daher, die Niederschrift in folgender Weise zu berichtigen: [...] „Die Festsetzung von Höchstpreisen würde ohne gleichzeitige Erfassung der Ware wirkungslos sein. Auch sonst beständen – besonders im gegenwärtigen Zeitpunkt – schwere Bedenken gegen eine behördliche Preisfestsetzung.“ – Der Herr Reichskanzler bemerkte, daß bei Ablehnung des Antrages der Frau Agnes gelegentlich der Beantwortung der Teuerungs-Interpellation Müller (Franken) [RT-Drucks. Nr. 2914 Bd. 369] aus politischen Gründen andere Abhilfsmaßnahmen zur Beruhigung in Aussicht gestellt werden müßten. Der Herr Reichswirtschaftsminister glaubte, daß die Festsetzung von Preisen für die wichtigsten Lebensmittel sich kaum werde umgehen lassen. Staatssekretär Huber erwiderte, daß die Frage der Festsetzung von Höchstpreisen, Richtpreisen oder Angemessenheitspreisen für das ganze Reich oder für einzelne Teile des Reichs im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft bereits eingehend erwogen worden sei, allerdings mit negativem Ergebnis. Sie könne jedoch, wenn Wunsch hiernach bestehe, wegen ihrer politischen Bedeutung nochmals in Gegenwart des Herrn Reichsministers Dr. Hermes erörtert werden.“ (R 43 I/1371, Bl. 201).

⁶ Die Botschafterkonferenz hatte am 22.3.1921 der RReg. eine Resolution übermittelt, nach der es Deutschland untersagt war, Gasschutzgeräte zu verwenden (abschriftlich in R 43 I/21, Bl. 108). In einer Note an General Nollet vom 7.4.21 hatte die RReg. dagegen mit folgender Begründung protestiert: „Abgesehen davon kann die deutsche Regierung nicht erkennen, aus welchem Grunde es Deutschland unmöglich gemacht werden soll, seine Truppen mit Vorrichtungen zu versehen, die lediglich dazu bestimmt sein können, ihnen gegen Angriffe mit einem besonders gefährlichen Kampfmittel Schutz zu gewähren. Erst wenn die Absicht des Friedensvertrages, den Gebrauch giftiger Gase zu verhindern, nicht nur wie jetzt im deutschen Heere, sondern allgemein verwirklicht ist, wird für Deutschland die Notwendigkeit entfallen, seine Truppen mit derartigen Schutzvorrichtungen zu versehen.“ (abschriftlich in R 43 I/21, Bl. 109). Die Botschafterkonferenz hatte in einer Note vom 20. Mai 1921 erneut verboten, Gasschutzmittel bei der Reichswehr zu verwenden (abschriftlich in R 43 I/21, Bl. 110). Das AA hatte mit einem Schreiben vom 24.8.21 an den StSRkei gebeten, die Angelegenheit auf die TO zu bringen und dabei angemerkt, daß ein weiterer Schriftwechsel zwischen dem AA und den Organen der Ententestaaten nicht stattgefunden habe (R 43 I/689, Bl. 34).

Oberstleutnant Michelis betonte nochmals, daß die Entente rechtlich die Abschaffung des Gasschutzgeräts nicht fordern könne. Würden wir das Gasschutzgerät vollständig abgeben, so würden wir auch gegenüber der kleinsten Macht wehrlos sein. Es wurde beschlossen, keine Antwort zu geben und eine abwartende Stellung einzunehmen. Sollte eine weitere Anfrage kommen, so würde unter Darlegung des Rechtsstandpunktes eine verneinende Antwort zu geben sein. Das Reichswehrministerium soll das Material für die gegebenenfalls zu gebende Antwort vorbereiten.

5. Frage des Fortbestehens der Interalliierten Kontrollkommissionen⁷.

Nach längerer Erörterung, in der zum Ausdruck kam, daß die Kommission S sofort ihre Tätigkeit einstellen könne, da alle Forderungen hinsichtlich der Organisation des 100 000 Mann Heeres erfüllt seien, und daß die Kommission F wegen der Festungen voraussichtlich nur noch bis zum 1. April nächsten Jahres Aufgaben zu erfüllen hätte, kam man trotzdem zu dem Ergebnis, daß der gegenwärtige Zeitpunkt (vgl. die Washingtoner Konferenz) nicht geeignet sei, die Forderung auf Aufhebung der Kommission stark zu betreiben. Es wurde beschlossen: die Angelegenheit insoweit vorläufig zurückzustellen. Dagegen bestand Einverständnis darüber, daß gegen diejenigen erwachsenen und drohenden wirtschaftlichen Schädigungen im Benehmen mit der Pressestelle der Reichsregierung in der Presse vorgegangen werden soll, die als Folge der Tätigkeit der Kommissionen eingetreten sind bzw. eintreten, durch militärische Gesichtspunkte aber nicht zu rechtfertigen sind (Deutsche Werke, Dieselmotoren usw.).

⁷ Als deutsche Verhandlungspartner der IMKK war die Heeresfriedenskommission mit ihrem Exekutivorgan, der Hauptverbindungsstelle, geschaffen worden. Die Hauptverbindungsstelle war der IMKK entsprechend untergliedert in drei Unterkommissionen: S für Stärken, M für Material, F für Festungen (vgl. M. Salewski: Militärkontrolle, S. 58 ff).

Zitierhinweis

Nr. 132 Kabinettsitzung vom 8. November 1921, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 365–368 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D132>